El País
MADRID · EL PAÍS
LUNES, 2 DE NOVIEMBRE DE 2026 · 05:30 H

Raquel Catalá, la jueza de la vivienda que aprieta las tuercas a la Administración para que no desahucie sin dar una alternativa estable

Harta de que revoquen sus autos, acude ahora al Tribunal de Justicia Europeo para que aclare si, ante un desahucio, deben ser los propios Gobiernos quienes hagan prevalecer los derechos fundamentales a los administrativos

PATRICIA ORTEGA DOLZ · MADRID

Raquel Catalá trabaja como una hormiguita desde hace cuatro años en el juzgado número 29 de lo Contencioso Administrativo de Madrid. Desde que llegó, con una energía que no le pasa desapercibida a nadie, puso el contador prácticamente a cero en esa plaza judicial, en la que los asuntos se acumulan en torres de carpetas, y llevando a todo el personal del juzgado a su ritmo, tan frenético como la rapidez con la que piensa su cabeza. Su talón de Aquiles han sido casi siempre los desahucios. Desde hace más de tres años, en sus autos, suele rechazar la ejecución de esa desgarradora medida, que consiste en expulsar a la gente de sus casas, por entender que se deja a los inquilinos, "sea cual sea su naturaleza y siendo okupas la mayor parte de las veces", en situación de calle. Según la interpretación que hace esta magistrada valenciana de las leyes, no se puede echar a ninguna familia vulnerable (sin recursos económicos o con menores al cargo) sin ofrecerle al mismo tiempo una alternativa habitacional estable". Esa es la idea que atraviesa sus decisiones judiciales a este respecto, para las que se lee la letra más pequeña y realiza una aproximación integral a la problemática, incluyendo factores sociales y de género para delimitar competencias y responsabilidades de todas las partes implicadas.

Raquel Catalá es la misma jueza que recientemente paró ocho desahucios mediante otras tantas providencias, basándose en la solución al desahucio de Maricarmen ofrecida por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida (PP) y su equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de la capital. La magistrada le recordaba al Consistorio madrileño cómo había buscado una solución —a través de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS)— para esa mujer de 87 años y le conminaba a seguir el mismo modelo de actuación en otros casos. Ahora, harta de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid le eche para atrás sus autos, Catalá no se arredra y piensa plantear esos mismos casos al Tribunal de Justicia Europeo (TJUE), mediante otras tantas "cuestiones prejudiciales de interpretación", con el fin de que sea desde Europa desde donde se dirima si deben prevalecer los derechos fundamentales y humanos frente a los derechos administrativos en este tipo de desahucios.

"Consideramos que el auto de instancia debe ser revocado, la apelación estimada y la autorización de entrada admitida", contesta en julio de 2024 el Tribunal Superior de Justicia, tras el recurso presenta-

do por el letrado de la Comunidad de Madrid, propietaria de la vivienda en cuestión, contra un auto de Catalá que desautorizaba el desahucio por entender que no se había tenido en cuenta la presencia de tres menores en el domicilio.

Era uno más de otros muchos revocamientos encajados, ya que —frente a su conclusión de que "la mera asistencia del Samur Social no podía avalar el desahucio"— la instancia superior consideraba que sí, que sí era "suficiente". Catalá, nacida en Valencia hace 50 años, se mete en camisa de once varas, y profundiza en el tipo de "asistencia" que proporciona ese Samur a los expulsados (a los sumo, un albergue por unos meses), determinando que ese servicio municipal solo aporta una solución de emergencia "temporal" a los desahuciados, pero que no da respuesta "estable" a su problema estructural (de desempleo, abusos, falta de recursos básicos...), que es lo que atenaza a muchas familias. Y así, entra de lleno en el problema de la vivienda y en la crisis actual, que la ha convertido en la mayor preocupación de los españoles.

Considera Catalá, ya con la toga puesta en su sala entre una y otra vista, que esa temporal solución "muchas veces agudiza el problema de las familias desahuciadas, las mandan a un albergue por unos meses, las sacan de su contexto social, de su vecindad habitual, a los niños de sus colegios, y acrecientan su desarraigo", explica.



La magistrada Raquel Catalá, a su llegada a los juzgados de lo Contencioso Administrativo de Madrid. ÁLVARO GARCÍAÁLVARO GARCÍA

Madre de dos niñas y magistrada extremadamente puntillosa, la gota que colmó su vaso cayó este verano y la desbordó. “Tuve que echar a una madre con sus hijos del Centro de Emergencia Temporal Las Caracolas, en Villa de Vallecas”, dice, y se le quiebra la voz. Le pesa sobre su conciencia. “Se habían cumplido los meses y la prórroga para una mujer y sus dos hijos menores y los tuve que echar”. Aquello ha dejado una huella imborrable en su memoria y ahora busca la manera legal de no tener que volver a hacer nada igual al amparo de la ley.

“Visto el estado del presente procedimiento, de conformidad con los artículos 19, apartado 3 letra b) del Tratado de la Unión Europea (TUE), 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), y 4 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), procede: conferir audiencia a las partes y al ministerio fiscal (cuya intervención resulta preceptiva e inexcusable ante la acreditada presencia de menores en la unidad familiar para que formulen alegaciones sobre el planteamiento de una cuestión prejudicial de interpretación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) conforme a los preceptos arriba expresados”, se lee en su auto del pasado 27 de octubre. Tienen diez días de esa fecha para presentar las alegaciones que consideren oportunas.

Previamente, Catalá ha solicitado informes a los Servicios sociales del Ayuntamiento, que aseguraban este 23 de octubre que la único que pueden hacer es derivar a la familia desahuciada al recurso temporal de emergencia del Samur; y otro a la empresa municipal de la vivienda que “declara formalmente su incompetencia para procurar una alternativa habitacional inmediata, estable o garantizada, alegando su naturaleza mercantil y manifestando que su parque de viviendas se somete a un régimen de adjudicación aleatoria mediante sorteo”, y escudándose en que no es competente para eso.

Según Catalá, “semejante diseño y práctica administrativa obliga a recabar la información de la Carta Europea ante la necesidad de ponderar la proporcionalidad en el tiempo presente, esto es, la realidad social en la que nos encontramos, estando plenamente vinculadas las Administraciones Públicas propietarias de vivienda social a los recientes Reales Decretos, leyes 28-2026 y 29-2026”. Es decir, Catalá quiere que el Tribunal europeo interprete estos casos a la luz de la situación actual de crisis de vivienda y con el apoyo de los recientes reformas legales. Con las alegaciones que presenten las partes en el periodo establecido de diez días, la magistrada emitirá los autos con las cuestiones prejudiciales y la pelota, para esos ocho desahucios, estará entonces en el Tribunal Europeo.

Fuente: https://elpais.com/espana/madrid/2026-11-02/raquel-catala-la-jueza-de-la-vivienda-que-aprieta-las-tuercas-a-la-administracion-para-que-no-desahucie-sin-dar-una-alternativa-estable.html
Recorte generado el 2/11/2026, 6:27:38 · sin publicidad ni recomendaciones.